

ДОГОВОР № ____ -26И
Оказания услуг по сопровождению программного обеспечения

г. Томск

«__» ____ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Матусевича Леонида Робертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:

- **ОИС** - программное обеспечение, объект интеллектуальной собственности. Правообладатель ОИС – общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт». Распространение и копирование ОИС защищено © ООО «Сибнефтекарт» и электронным аппаратным или электронным виртуальным ключом защиты.

- **Техническая поддержка** – комплекс информационных услуг и сервисов, направленных на сопровождение ОИС, устранение ошибок, обнаруженных в процессе эксплуатации ОИС, выпуск и распространение Лицензиаром новых версий (обновлений) ОИС. Основные условия оказания услуг технической поддержки представлены на официальном сайте Лицензиара в документе по адресу: <https://www.sncard.ru/images/certifications/Service.pdf>. Комплекс сервисов включает: сервис «СНК-Support», горячую линию, электронную почту. Актуальные контакты находятся на официальном сайте Лицензиара www.sncard.ru.

- **Ошибка** – ненадлежащее функционирование ОИС, выражающееся в систематических отказах в работе, либо выдаче неправильных математических результатов, при условии, что ЭВМ, на которую установлен ОИС, соответствует программно-аппаратным требованиям.

- **Программно-аппаратные требования** – требования, предъявляемые к среде функционирования и техническим средствам, необходимые для нормального функционирования ОИС. Минимальные требования представлены на сайте Лицензиара по адресу <https://www.sncard.ru/dokumentatsiya>.

1.2 Термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и ЕврАзЭС.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Исполнитель обязуется оказать, а Клиент принять и оплатить услуги технической поддержки ОИС, установленных на объектах Клиентах по договору лицензионной поставки, срок использования которых превысил установленный лицензионным договором срок сопровождения. Перечень ОИС включает следующее программное обеспечение Исполнителя:

- «СНК-АЗС» - система управления для учета движения топлива и ТНП на АЗС/АЗК/АГЗС;
- «СНК-ПЦ» - процессинговый центр, управление контрагентами, договорами, картами;
- «СНК-Web-ПЦ» - упрощенная Web версия «СНК-ПЦ»;
- «СНК-Офис» - технологическое управление сетью АЗС/АЗК/АГЗС с «СНК-АЗС»;
- «СНК-Web-Офис» - упрощенная Web версия «СНК-Офис»;
- «СНК-УС» - централизованное управление скидками во всей сети АЗС по всем типам расчета;
- «СНК-КС» - программный модуль передачи данных в составе «СНК-АЗС»;
- «СНК-КС» - программный модуль передачи данных для «СНК-Офис» или «СНК-ПЦ»;
- «СНК-АСН» - система управления для учета движения топлива на нефтебазе;

- «СНК-Мобильные сервисы» - обобщенное наименование программных модулей в составе «СНК-АЗС», обеспечивающие работу различных сервисов самообслуживания клиентов с помощью мобильных приложений;
- «СНК-ТСО» - обобщенное наименование программных модулей в составе «СНК-АЗС», обеспечивающие работу терминалов самообслуживания сторонних производителей, например от компании ИНИТ, СКОН;
- «СНК-ЛК» - личный кабинет, Web-приложение клиента «СНК-ПЦ»;
- «СНК-МКО» - программный модуль кассира-операциониста точки обслуживания для ведения учета движения денежных средств в обособленных подразделениях в составе «СНК-АЗС»;
- «СНК-МСО» - программный модуль в составе «СНК-АЗС», позволяющий удаленно выполнить обслуживание «СНК-АЗС»;
- «СНК-1С» - программный модуль интеграции «СНК-ПЦ» и «СНК-Офис» с «1С»;
- «СНК-POS» - программное обеспечение для автономного терминала СНК-S380;
- «СНК-P90» - программное обеспечение для PinPad клавиатуры.

2.2 Условия оказания услуг, определенные в настоящем договоре и Приложении №1 дополняют основные условия оказания услуг технической поддержки, размещенные на официальном сайте Лицензиара по адресу: <https://www.sncard.ru/images/certifications/Service.pdf>.

2.3 Перечень услуг и их стоимость определена в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель обязан:

3.1.1 Оказывать весь комплекс услуг технической поддержки. Для оказания услуг Исполнитель использует следующие сервисы:

- «горячая линия», номер телефона, доступный для обращений в режиме 24/7. С 18:00 до 9:00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни услуга доступна только для восстановления работоспособности «СНК-АЗС»;
- личный кабинет Клиента в «СНК-Менеджмент», предназначен для управления неисключительными лицензиями на ОИС, сервисами мобильной заправки, содержит основную информацию по точкам обслуживания Клиента. Сервис доступен по адресу: <https://management.sncard.ru>;
- обращения через «СНК-Support», служит для решения вопросов использования ОИС, исправления обнаруженных ошибок. Сервис доступен по адресу: <https://support.sncard.ru>;
- библиотека документации: руководства/инструкции размещены на сайте Исполнителя по адресу: <https://www.sncard.ru/dokumentatsiya> или в формате Wiki по адресу: <https://doc.sncard.ru/bin/view/Main/>;
- новостная лента на сайте Исполнителя, с ее помощью осуществляется информирование Клиента о новых функциях, выпуске новых версий ОИС и способах их установки или приобретения;
- электронная почта и номера телефонов офиса Исполнителя. Актуальные контакты находятся на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.sncard.ru.

3.1.2 Исполнитель оказывает услуги дистанционно, через удаленное подключение к компьютеру Клиента.

3.1.3 В рамках условий оказания услуг настоящего договора, по техническому заданию от Клиента, проводить разработку новых форм документов и доработку ОИС для выполнения новых функций без внесения изменений в архитектуру установленного у Клиента ОИС. Под изменением архитектуры понимается необходимость расширить структуры базы данных для реализации новых функций.

3.1.4 Соблюдать коммерческую тайну, касающаяся информации о коммерческой деятельности Клиента, ставшая доступной Исполнителю в рамках оказания услуг по настоящему договору.

3.2 Исполнитель имеет право:

3.2.1 Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения Клиентом порядка расчетов за услуги.

3.2.2 По требованию Клиента, на возмездной основе, дистанционно выполнять технические мероприятия по установке, обновлению программного обеспечения и его настройке с привлечением третьих лиц, либо своими силами.

3.3 Клиент обязан:

3.3.1 Своевременно оплачивать стоимость услуг по счетам Исполнителем.

3.3.2 Оплатить Исполнителю стоимость командировочных расходов или услуг третьих лиц в случае, если таковое потребуется для выполнения п. 3.2.2 настоящего Договора.

3.3.3 Соблюдать технологию и рекомендации Исполнителя по использованию ОИС по назначению, изложенные в соответствующих руководствах/инструкциях.

3.4 Клиент имеет право:

3.4.1 Получать весь комплекс услуг, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.2 Участвовать в формировании технических заданий для Исполнителя на реализацию новых функций ОИС, новых ОИС в перспективных направлениях.

3.4.3 Подключать Исполнителя к решению проблем, связанных с разделом сфер влияния между эмитентами на одних и тех же целевых рынках оказания услуг процессинга; реализацией целевых региональных или межрегиональных программ; формированием и утверждением схем документооборота, и подключением программ Клиента для обработки информации в ОИС; соблюдением требований использования символики других эмитентов; выполнением требований обязательных услуг клиентам при транзитном обслуживании.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость услуг складывается из стоимости услуги сопровождения одного экземпляра ОИС умноженная на количество ОИС.

4.2 Стороны согласовали стоимость услуг в месяц на 2026 год, без учета НДС 5%:

- «СНК-АЗС» - 1340 (Одна тысяча триста сорок рублей);
- «СНК-АЗС» - на условиях передачи во временную эксплуатацию 8500 (Восемь тысяч пятьсот рублей);
- «СНК-КСО» - 1200 (Одна тысяча двести рублей);
- «СНК-Яндекс.Заправка/FuelUp/Смарт Заправка/ОЕ-Медиа/Ё-такси/СБП/Бензубер/Монополия.Онлайн/E100/Svoyn.Club/МП продавца/НКТ (подключенный режим работы)/Метаника» - 230 (Двести тридцать рублей);
- «СНК-ПЦ» - 2518 (Две тысячи пятьсот восемнадцать рублей);
- «СНК-Web-ПЦ» - 2518 (Две тысячи пятьсот восемнадцать рублей);
- «СНК-Офис» - 2369 (Две тысячи триста шестьдесят девять рублей);
- «СНК-Web-Офис», через «СНК-Менеджмент» - 2369 (Две тысячи триста шестьдесят девять рублей);
- «СНК-Личный кабинет» контрагента/владельца карты/группы карт лояльности/точки обслуживания - 2484 (Две тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля);
- «Data Storage» для «СНК-Web-Офис» или «СНК-ЛК» - 500 (пятьсот рублей);
- «СНК-УС» - 1391 (Одна тысяча триста девяносто один рубль);
- «СНК-МКО» - 141 (Сто сорок один рубль);
- «СНК-МСО» - 737 (Семьсот тридцать семь рублей);

- «СНК-АСН» - 1759 (Одна тысяча семьсот пятьдесят девять рублей);
- «СНК-ТСО» (терминал самообслуживания, интеграционное решение для ТСО компании ИНИТ, СКОН) - 2300 (Две тысячи триста рублей);
- «СНК-КС» для «СНК-Офис», «СНК-ПЦ» - 739 (Семьсот тридцать девять рублей);
- «СНК-POS», «СНК-POS Автопредприятие» для терминала СНК-S380 - 287 (Двести восемьдесят семь рублей);
- «СНК-P90» пин клавиатура для СНК-S380 - 138 (Сто тридцать восемь рублей);
- «СНК-1С» - 920 (Девятьсот двадцать рублей).

4.3 Исполнитель применяет упрощенную схему налогообложения в соответствии с п.2 статьи 346.11 НК РФ.

4.4 Оплата производится в безналичной форме на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. При этом основание платежа, указываемое в платежном поручении, следующее:

«Оплата услуг по сопровождению программного обеспечения согласно Договора № (указать номер и дату Договора), в том числе НДС 5%»

4.5 Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг предоставляет Клиенту счет на оплату и акт (УПД) оказанных услуг с последующим направлением оригиналов по почте или с помощью сервиса обмена электронными документами (ЭДО), а Клиент в течении 7 (семи) рабочих дней обязан принять услуги, подписать акт (УПД), оплатить услуги по реквизитам счета или дать письменный мотивированный отказ. В противном случае, услуги признаются Сторонами, оказанными в полном объеме, без претензий со стороны Клиента.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2 В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязанностей, определенных п. 4.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, путем предъявления письменной претензии.

5.3 В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных Договором, Клиент вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% от стоимости услуг за отчетный период за каждый день просрочки, путем предъявления письменной претензии.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств - наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также постановлений органов государственной власти или военных действий, возникших после заключения настоящего Договора или иных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния соответствующей Стороны и имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.3 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности возмещения убытков при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца календарного года.

7.2 Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, сообщив о своем намерении и вызвавших его причинах другой стороне в письменной форме за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.3 При расторжении настоящего Договора стороны в течении 10-ти дней производят взаиморасчет, оплату возникших задолженностей. В случае задержки оплаты Клиентом задолженности, подтвержденной актом, либо уклонения его от оформления акта, Клиент уплачивает Исполнителю штраф в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.4 Если ни одна из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит другую Сторону о своём намерении его расторгнуть, то настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями в письменном форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2 Признание какого-либо из пунктов настоящего Договора недействительным не влечет за собой признание недействительным Договора в целом.

8.3 Стороны также признают, что надлежащими считаются сообщения, уведомления, письма и т.п., переданные на электронную почту сторон по настоящему договору, указанную в реквизитах к настоящему договору. При этом, сообщения, уведомления, письма и т. п. прикрепляются в виде сканов, подписанных уполномоченными представителями сторон.

8.4 Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5 Настоящий Договор с Приложением №1 составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ООО «Сибнефтекарт»

Юридический адрес: 634009, г.Томск, ул. Розы Люксембург, д. 55, помещ.1.

Почтовый адрес: 634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 55.

Тел/факс (3822) 65-10-30

Тел. технической поддержки 8800-250-0534, ватсап +79138503307

Е-mail: sncard@sncard.ru

ОГРН 1177031075066

ИНН 7017426216

КПП 701701001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810664000006668

Клиент:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел/факс:

email:

ОГРН

ИНН

КПП

Банковские реквизиты:

Р/с

Банк: Томское отделение № 8616 ПАО
Сбербанк
К/с 30101810800000000606
БИК 046902606

К/с
БИК

Генеральный директор

_____ Л.Р. Матусевич

_____ / _____ /

**Перечень ОИС,
установленных на объектах Клиента**

№ п/п	Наименование сопровождения	ОИС	Количе ство	Цена услуги в месяц (руб.) без учета НДС	Стоимость услуг в месяц всего (руб.) без учета НДС
1					
ИТОГО без НДС 5%					
НДС 5%					
Всего с НДС 5%					

Итого:

Исполнитель
Генеральный директор
ООО «Сибнефтекарт»

_____. Л.Р. Матусевич

Клиент

_____ / _____ /